

1504798-86.2021.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua João Mendes Junior, 626, Jardim Francisco Morato - CEP 07910-220, Fone: (11)

4506-1541, Francisco Morato-SP - E-mail: francmoratojec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital n°:

1504798-86.2021.8.26.0197

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3087922/2021 - DEL.DEF.MUL.

FRANCISCO MORATO, 21037940 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALEXANDRE DA SILVA DO VALE

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 9 de novembro de 2022, às 15h30min, nesta comarca de Francisco Morato, Estado de São Paulo, por videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, comigo assistente de seu cargo nomeado e ao final assinado, foi aberta a audiência INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nos autos da ação e entre as partes supramencionadas. Anoto que o aludido ato se encontra em consonância com o que determina o Conselho Superior da Magistratura, Provimento CSM n.º 2557/2020 e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça, CG n.º 284 e n.º 323/2020, sendo realizado por meio virtual. Os participantes foram cientificados e concordaram com a gravação da audiência. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Promotor de Justiça, Dr. JOÃO PAULO ROBORTELLA. Presente o advogado Dr. BENAMI OESIAS ROCHA TAVARES, OAB/SP 247.051. Presentes as testemunhas EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA e SANDRA MARQUES NOGUEIRA. Ausente o réu ALEXANDRE DA SILVA DO VALE, cuja revelia fora decretada às fls. 87. Iniciados os trabalhos, verificou-se que o réu apresentou defesa prévia (fls. 67/68) e a denúncia já fora recebida (fls. 77). Aberta a audiência, foram inquiridas as testemunhas presentes (00'09 ; 05'48). Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todos os depoimentos e interrogatório foram captados em áudio e vídeo, cujo link para acesso será disponibilizado nos autos. Em seguida, foi dada a

palavra às partes para os debates. Pelo(a) representante do M.P. foram apresentados memoriais nos seguintes termos: MM. Juiz, ALEXANDRE DA SILVA DO VALE foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública). Foi proposta transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95- fls. 17) todavia o denunciado devidamente intimado (fls. 31/32), não compareceu à audiência preliminar (fls. 34). Presentes os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, foi proposta suspensão condicional do processo (fls. 37), todavia o denunciado devidamente citado/intimado (fls. 85/86), não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia (fls. 87). O acusado foi notificado (fls. 54/55 e 58/59) e apresentou defesa prévia (fls. 67/69). A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 77). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, procedendo-se ao interrogatório do réu. Assim, vencida a fase instrutória, a pretensão punitiva merece ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos elementos colhidos nos autos, especialmente pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 25/26. A autoria é inequívoca, comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral produzida. A testemunha Eduardo Antunes de Oliveira, policial civil narrou que viu o réu passando em frente à Delegacia e portando um cigarro que parecia ser de maconha, carregando-o de forma ostensiva, o que ensejou a abordagem. Ao abordá-lo, o acusado confessou que se tratava de um cigarro de maconha. No mesmo sentido foi o testemunho da policial civil Sandra Marques Nogueira. Com efeito, a testemunha corroborou integralmente os fatos descritos na denúncia. O réu, em que pese ter sido regularmente citado e intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada sua revelia. Ressalte-se que os agentes de segurança, na qualidade de agentes públicos, gozam de fé pública e não há nenhum elemento nos autos a abalar sua credibilidade. Pelo contrário: tais depoimentos se mostraram em consonância com o restante da prova produzida. Seus testemunhos, portanto, possuem pleno valor probatório, tanto que estão sujeitos ao crime de falso testemunho, conforme orientação da jurisprudência: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014, os destaques não são do original); PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e fundamentada, os elementos de sua convicção. Na hipótese, a Corte de origem enfrentou todas as omissões apontadas nos aclaratórios opostos pela defesa. 2. O exame da pretensão recursal no sentido da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a conduta de tráfico e associação para o tráfico, implica a necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014,

os destaques não são do original). Ademais, já asseverou o Desembargador José Renato Nalini: "é valioso o depoimento de policiais em hipóteses como a presente. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida como a narrada nestes autos" (TJSP - Autos de Apelação nº 141.299-3/3 - Segunda Câmara - v.u.). Assim, comprovou-se de forma inequívoca a prática do delito em apreço, bem como a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade dos fatos imputados ao acusado, impondo-se, desta feita, a sua condenação. Passa-se, então à análise da pena a ser aplicada. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo assim, nos termos do artigo 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação de ALEXANDRE DA SILVA DO VALE, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa, foram apresentados memoriais orais (05'48). Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença nos seguintes termos: "ALEXANDRE DA SILVA DO VALE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública) do Código Penal, porque, no dia e local descrito na denúncia, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, 01 (uma) porção de "maconha" (cannabis sativa L.), com peso líquido aproximado de 0,4g (quatro decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deixo de melhor relatar o feito em consonância com o que prevê o artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. A acusação é procedente. Há comprovação da materialidade, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 25/26. A autoria restou demonstrada. As testemunhas policiais, ouvidas na data de hoje, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram depoimentos uníssonos e cristalinos. O policial Eduardo (00'09) informou que estava em frente à Delegacia, quando viu o acusado passando com um cigarro que aparentava ser maconha, razão pela qual decidiu abordá-lo e o questionou, o qual confirmou que estava na portando um cigarro de maconha. A testemunha Sandra (03'11) relatou que estava dentro da viatura, quando viu seu colega conversando com o acusado, momento que se dirigiu a eles, quando ouviu o réu afirmando que estava na posse de um cigarro de maconha, oportunidade que o conduziram para dentro da Delegacia. O réu, ouvido na fase policial (fls. 6), confirmou ser usuário de entorpecente (maconha) e que, no dia dos fatos, ao passar na frente da Delegacia, apagou o cigarro de maconha, momento que fora abordado pelos policiais civis. Afirmou, ainda, que consome dois "baseados" por dia, porém, nega que tenha vício. Desse modo, ante o robusto conjunto probatório, demonstrado está a prática do crime de porte de entorpecente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a acusação, e condeno o acusado ALEXANDRE SILVA DO VALE pela prática de crime de porte de entorpecente, nos termos do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência acerca dos malefícios do uso de substâncias entorpecentes, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Arbitro os honorários do defensor nomeado em 100% do valor do convênio vigente OAB e Defensoria Pública do Estado. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se". Nada Mais. Eu, Diana Caroline Aguiar Juchem Ferreira, Assistente, digitei.

MM. Juiz:

Dr. Promotor:

Dr. Defensor:

R  u: reveal